

0000295-91.2010.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: Leandro Galluzzi dos Santos

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Co-Réu:

Marcelo Cândido da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Trata-se de execução da pena de MULTA imposta ao sentenciado Marcelo Cândido da Silva.

O Ministério Público manifestou-se (fls. 635) requerendo a extinção da presente demanda, consignando que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000295-91.2010.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000295-91.2010.8.26.0291

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Co-Réu:

Marcelo Cândido da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Trata-se de execução da pena de MULTA imposta ao sentenciado Marcelo Cândido da Silva.

O Ministério Público manifestou-se (fls. 635) requerendo a extinção da presente demanda, consignando que houve a prescrição da pretensão executória da pena de

multa.

O prazo prescricional da pretensão executória da pena de multa é regulado pelo mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade. Deste modo, considerando que o lapso temporal decorrido entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a presente data, é necessário reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, restando prejudicado o prosseguimento desta execução da multa imposta.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Marcelo Cândido da Silva, EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Após o trânsito em julgado, providencie-se as comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Jaboticabal, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA